



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



PRRT – MODULE 2

01 – Les visas délivrés à la frontière

Sommaire

1- Concept du VAF généralités

2- La procédure de délivrance opération de 2ème ligne

3- Les statuts particuliers RPTMF marins en transit

4- Les autres procédures à la frontière annulation / abrogation



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



CONCEPT DU VAF

Généralités



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Définition

Visa pouvant être délivré à la frontière, pour les étrangers qui n'ont pu obtenir de visa consulaire avant leur départ, dès lors qu'il s'agit d'une procédure exceptionnelle

(art 35, 36 et annexe IX CCV – partie III, IV et annexe 26 MDV – partie II point VII du Manuel Schengen)

Il existe une procédure particulière pour les **marins** et les **membres de famille**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Des règles identiques

Que la demande soit faite en consulat où à la frontière, la procédure de demande reste la même :

- * Présentation d'un formulaire rempli et signé
- * Présentation d'un document de voyage en cours de validité
- * Présentation d'une photographie
- * Relevé des données biométriques
- * Recouvrement des droits de visa
- * Présentation des pièces justificatives
- * Présentation, éventuellement, d'une attestation d'assurance



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Un principe d'exception

→ **demande à caractère exceptionnel** (art 35-1 du CCV)

1 – le demandeur remplit les conditions d'entrée sauf le visa... (art 35-1-a CCV)

2 – n'a pas été en mesure de le demander pour des motifs imprévisibles et impérieux (art 35-1-b CCV) : **motif humanitaire, motif professionnel urgent, déroutement d'aéronef, traitement médical, décès d'un proche**

3 – le retour est considéré comme garanti (art 35-1-c CCV)

4 – possibilité de déroger à l'obligation d'assurance (art 35-2 CCV)



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Règles dérogatoires dues au caractère d'urgence

Compte tenu des circonstances liées à l'urgence (ex : vol contraint d'atterrir en territoire Schengen pour motif météorologique), certaines règles normalement applicables sont sans objet, le traitement devant être réalisé rapidement :

- règles relatives à l'introduction de la demande*
- à l'examen de la demande
- à la décision finale

Dans le cas où les RPT n'avaient pas l'intention d'entrer sur le territoire des états membres mais y sont contraints pour raison de force majeure, il peut être dérogé à certaines dispositions, par exemple en exonérant les personnes concernées du droit de visa



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LA PROCEDURE DE DELIVRANCE

Opération de seconde ligne



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Type de visa délivré

Visa à délivrer (art 35-3 CCV) :

- * visa uniforme « **C** »
- * **15 jours** max ou le temps strictement nécessaire pour le transit
- * **1** ou **mult entrées**



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Type de visa délivré

Périmètre Schengen

→ **Espace Schengen**

→ sauf, VTL :

- si la personne ne remplit pas les conditions d'entrée
- si consultation préalable requise auprès d'E.Mb
- si document voyage non reconnu par tous les E.Mb

Périmètre OM

→ le territoire d'**un seul** DOM ou COM

→ « **DFA** » : les territoires de la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Modalité de remplissage de la vignette

- toutes les mentions doivent être **imprimées** (annexe 20 MDV)
- remplie à la main uniquement si cause de force majeure technique (art 27 CCV)
- aucune modification, ni rature
- si erreur dans les renseignements de la vignette, il convient de l'annuler



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Liberté
Égalité
Fraternité

Refus de délivrance de VAF

- si absence de justificatif ou de preuve
- délivrance formulaire de refus
- décision notifiée au demandeur avec remise du double au demandeur
- recours possibles

POLICE
NATIONALE

FORMULAIRE TYPE POUR NOTIFIER ET MOTIVER LE REFUS, L'ANNULATION OU L'ABROGATION D'UN VISA	
_____ REFUS / ANNULATION / ABROGATION DE VISA Madame/Monsieur _____, ☐ Le _____, l'ambassade/le consulat général/le consulat [autre autorité compétente] de _____ [au nom de (nom de l'État membre représenté)]; ☐ [Autre autorité compétente] de _____; ☐ Le service chargé du contrôle des personnes à _____ a / ont ☐ examiné votre demande de visa; ☐ examiné votre visa numéro: _____, délivré: _____ [jour/mois/année]. ☐ Le visa a été refusé ☐ Le visa a été annulé ☐ Le visa a été abrogé La présente décision est motivée par la (les) raison(s) suivante(s): 1. ☐ le document de voyage présenté est faux/falsifié 2. ☐ l'objet et les conditions du séjour envisagé n'ont pas été justifiés 3. ☐ vous n'avez pas fourni la preuve que vous disposez de moyens de subsistance suffisants pour la durée du séjour envisagé ou de moyens pour le retour dans le pays d'origine ou de résidence, ou pour le transit vers un pays tiers dans lequel votre admission est garantie, ou vous n'êtes pas en mesure d'acquiescer légalement ces moyens 4. ☐ vous avez déjà séjourné sur le territoire des États membres pendant plus de trois mois au cours de la période de six mois en cours, sur la base de la délivrance d'un visa uniforme ou d'un visa à validité territoriale limitée 5. ☐ vous avez fait l'objet d'un signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen (SIS) par ... (mentionner l'État membre) 6. ☐ un ou plusieurs États membres estiment que vous représentez une menace pour l'ordre public, la sécurité nationale ou la santé publique, au sens de l'article 2, point 19 du règlement (CE) n° 562/2006 (code frontières Schengen), ou pour les relations internationales d'un ou plusieurs des États membres 7. ☐ vous n'avez pas présenté d'éléments attestant que vous êtes titulaire d'une assurance-maladie en voyage adéquate et valable 8. ☐ les informations communiquées pour justifier l'objet et les conditions du séjour envisagé ne sont pas fiables 9. ☐ votre volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa n'a pas pu être établie 10. ☐ vous n'avez pas présenté d'éléments suffisants pour attester que vous n'avez pas été en mesure de demander un visa à l'avance, justifiant une demande de visa à la frontière 11. ☐ l'abrogation du visa a été demandée par le titulaire du visa². Remarques: Observations: L'intéressé(e) peut former un recours contre la décision de refus/d'annulation/d'abrogation d'un visa, conformément à ce qui est prévu par le droit national. Copie de la décision doit être remise à l'intéressé(e) (chaque État membre doit indiquer les références à sa législation et à la procédure relatives au droit de recours, y compris l'autorité compétente auprès de laquelle un recours peut être formé, ainsi que le délai d'action). Date et cachet de l'ambassade/du consulat général/du consulat/du service chargé du contrôle des personnes/des autres autorités compétentes Signature de la personne concernée³	



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES STATUTS PARTICULIERS

Les RPTMF



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE

Droits du RPTMF

Directive 2004/38/CE - MDV partie III

→ les états membres accordent à ces personnes toutes facilités pour obtenir les visas nécessaires. Ces **visas sont délivrés sans frais** dans les **meilleurs délais** et dans le cadre d'une **procédure accélérée**.

NB : Concernant les membres de famille, le thème est abordé plus précisément dans le cadre de la formation relative à la libre circulation conformément à la Directive 2004/38/CE





MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



RPTMF doit :

- **prouver sa qualité** de membre de famille d'un citoyen UE, EEE, Suisse et de bénéficiaire de la carte membre de famille prévue dans directive 2004/38
- être dans l'incapacité de présenter cette carte lors du contrôle frontières;
- être d'une nationalité soumise à visa (règlement n° 1806/2018)
- **ne pas représenter une menace** réelle, actuelle et grave pour l'ordre public, la sécurité publique ou la santé publique (point 4 – partie III du MDV)



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE



LES STATUTS PARTICULIERS

Les marins en transit



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE

Cadre réglementaire

Il s'agit d'un visa délivré :

- uniquement aux fins de transit
- raisons imprévisibles **et** impérieuses
- impossibilité de demander de visa consulaire avant le départ
- franchit la frontière : embarquer / rembarquer / débarquer sur un navire à bord duquel il doit travailler ou a travaillé comme marin



CCV : art 36 et annexe IX / MDV : partie IV.2 et annexe 26



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

Liberté
Égalité
Fraternité

Responsabilités de l'armateur

- l'armateur doit aviser le service du point d'entrée par tout moyen
- l'armateur signe un engagement de prise en charge du marin (annexe 9 CCV)
- les services d'entrée contrôlent le bien fondé de la demande et la transmettent au PPF en charge de la délivrance du VAF
- le PPF peut **délivrer le VAF** ou **refuser sa délivrance** si les motifs imprévisibles et impérieux sont peu probants



FORMULAIRE RELATIF AUX MARINS EN TRANSIT SOUMIS À L'OBLIGATION DE VISA RESERVE A L'ADMINISTRATION			
EXPEDITEUR: (CACHET) NOM/CODE DE L'AGENT:		DESTINATAIRE: AUTORITE:	
DONNEES RELATIVES AU MARIN:			
NOM:	1A	PRENOM(S):	1B
NATIONALITE:	1C	RANG-GRADE:	1D
LIEU DE NAISSANCE:	2A	DATE DE NAISSANCE:	2B
NUMERO DU PASSEPORT:	3A	NUMERO DU LIVRET DE MARIN:	4A
DATE DE DELIVRANCE:	3B	DATE DE DELIVRANCE:	4B
DATE D'EXPIRATION:	3C	DATE D'EXPIRATION:	4C
DONNEES RELATIVES AU NAVIRE ET A L'AGENT MARITIME:			
NOM DE L'AGENCE MARITIME:	5A	NUMERO DE TELEPHONE:	5B
NOM DU NAVIRE:	6A	PAVILLON:	6C
NUMERO OMI:	6B		
DATE D'ARRIVEE:	7A	PROVENANCE DU NAVIRE:	7B
DATE DE DEPART:	8A	DESTINATION DU NAVIRE:	8B
DONNEES RELATIVES AU DEPLACEMENT DU MARIN:			
DESTINATION FINALE DU MARIN:			
MOTIF DE LA DEMANDE:			
ENROLEMENT		CHANGEMENT D'EQUIPAGE	DEBARQUEMENT
MOYEN DE TRANSPORT		TRAIN	AVION
DATE DE DU:		L'ARRIVEE:	TRANSIT:
		DEPART:	
DATE:		NUMERO D'IMMATRICULATION:	TRAJET:
RELATIVES AU VOL:		HEURE:	NUMERO DE VOL:
Engagement formel signé par l'agent maritime ou l'armateur confirmant qu'il prend en charge les frais de séjour et, le cas échéant, les frais de rapatriement du marin.			

* = ne remplir que si les informations sont connues.



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



LES AUTRES PROCÉDURES EN FRONTIÈRE

Les annulations et abrogations de visas



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Annulation de visa

→ s'il s'avère que les **conditions** de délivrance du visa **n'étaient pas remplies** au moment de la délivrance, notamment s'il existe des motifs sérieux de penser que le visa a été **obtenu de manière frauduleuse**.

→ en principe annulé par les **autorités compétentes** de l'État membre de délivrance, mais peut être annulé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Abrogation du visa

→ s'il s'avère que les **conditions** de délivrance **ne sont plus remplies**

→ en principe abrogé par les **autorités compétentes** de l'État membre de délivrance, mais peut être abrogé par les autorités compétentes d'un autre État membre, auquel cas les autorités de l'État membre de délivrance en sont informées

→ à la **demande de son titulaire**, les autorités compétentes de l'État membre de délivrance sont informées de cette abrogation



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Matérialisation de la mesure sur la vignette-visa

- **cachet humide** portant la mention «ANNULÉ» ou «ABROGÉ»
- les **éléments de sécurité** (MOV, l'image latente et «visa») sont **biffés**

Notification de la mesure à l'intéressé

- la **décision** d'annulation ou d'abrogation et ses **motivations** sont communiquées au demandeur au moyen du **formulaire type** figurant à l'annexe VI.



MINISTÈRE DE L'INTÉRIEUR ET DES OUTRE-MER

*Liberté
Égalité
Fraternité*



Les recours

- **contre l'État membre qui a pris la décision**, conformément à la législation nationale de cet État Membre
- les États membres fournissent aux demandeurs les informations relatives aux **voies de recours**, comme indiqué à l'annexe VI

Alimentation de la décision dans le VIS

- les informations relatives aux visas **annulés ou abrogés** sont enregistrées dans le **VIS** conformément à l'article 13 du règlement VIS



**MINISTÈRE
DE L'INTÉRIEUR
ET DES OUTRE-MER**

*Liberté
Égalité
Fraternité*

POLICE
NATIONALE 



MERCI DE VOTRE ATTENTION

Avez-vous des questions ?